



ALCALDÍA
SAN CAYETANO

CONTRATO

PS-GA-P01-F011

Versión: 03

Fecha: 27/07/2024

Página 1 de 5

CONTRATO N° 0249 DE 2025

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO	ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -TRD- Y DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL -CCD- DE LA ALCALDÍA DE SAN CAYETANO, ASÍ COMO PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO CONCEPTUAL Y TÉCNICO EN PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DIGITAL -SIDD- DEL MUNICIPIO EN LA NUBE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
IDENTIFICACION	NIT 890501876-4
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES Y SUMINISTROS INN SAS R/L SILVANO PABON VILLAMIZAR
IDENTIFICACION	NIT 901.145.167-2
PLAZO	CINCO (5) MESES
VALOR	NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$90.588.750) M/CTE

Entre los suscritos: **WILSON DE JESÚS PÉREZ GUTIERREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 13.388.898 expedida en El Zulia, quien actúa en nombre y representación del Municipio de San Cayetano con NIT 890501876-4 en su condición de Representante Legal, circunstancia que acredita con el acta de posesión de fecha 30 de Diciembre de 2023, realizada ante la Notaria Única del Círculo de Zulia, debidamente facultado para firmar contratos según lo dispuesto en ley 1551 de 2012, artículo 18 parágrafo 4 y artículo 29; Ley 80 de 1993, artículo 11, numeral 3; Artículo 315 numeral 3 Constitución política; Ley 136 de 1994, Artículo 91, Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012; Artículo 110 del decreto 111 de 1996, Artículo modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019, debidamente autorizado para suscribir contratos, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO** y por otra el **SERVICIOS INTEGRALES Y SUMINISTROS INN SAS, NIT 901145167-2**, representada legalmente por el señor **SILVANO PABON VILLAMIZAR**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 13.353.614 expedida en Pamplona y quién en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE CONSULTORÍA**, previas las siguientes consideraciones: 1) En virtud del numeral 4 del artículo 2, numeral 3° de la ley 1150 de 2007, que establece: "3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso". 2) Que se requiere contratar la ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -TRD- Y DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL -CCD- DE LA ALCALDÍA DE SAN CAYETANO, ASÍ COMO PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO CONCEPTUAL Y TÉCNICO EN PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DIGITAL -SIDD- DEL MUNICIPIO EN LA NUBE. 3) Que existe disponibilidad presupuestal para asumir este compromiso. Con base en las anteriores consideraciones, las partes celebran el presente contrato, el cual se rige por las siguientes



cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.—OBJETO:** El objeto de este contrato es la ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -TRD- Y DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL -CCD- DE LA ALCALDÍA DE SAN CAYETANO, ASÍ COMO PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO CONCEPTUAL Y TÉCNICO EN PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DIGITAL -SIDD- DEL MUNICIPIO EN LA NUBE: Serán los establecidos en los artículos 4º y 5º, respectivamente, de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA SEGUNDA.—VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor total del presente contrato es la suma de **NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$90.588.750,00) M/CTE**, suma que el municipio pagará al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa entrega de informe de ejecución y aprobación del mismo por el Supervisor del Contrato. **CLÁUSULA TERCERA.—VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción de EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, el servicio objeto del presente contrato, será de **CINCO (5) MESES**, contado a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución y la vigencia del contrato será el término de tiempo determinado para evaluar por parte de El MUNICIPIO la ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario, este término se computará a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de ejecución y cuatro (04) más. **CLÁUSULA CUARTA.—RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral con EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda del mismo. **CLÁUSULA QUINTA.—SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El Municipio de San Cayetano pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 0626-10 expedido por la Secretaria de Hacienda. **CLÁUSULA SEXTA.—GARANTÍAS:** El CONTRATISTA se obliga para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al del perfeccionamiento del contrato, constituya a favor de El MUNICIPIO, la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: 1. **Cumplimiento** en cuantía equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al mismo y seis (06) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. 2. **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones** del personal equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar, y deberá extenderse por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más, contados a partir de su perfeccionamiento. 3. **Calidad del servicio** a prestar en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha del primer recibo de bienes suministrados a entera satisfacción de El MUNICIPIO, certificado por el funcionario designado para tal fin. **CLÁUSULA SEPTIMA.—INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO:** El CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO DE SAN CAYETANO contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. **CLÁUSULA OCTAVA.—SUPERVISIÓN:** La supervisión del presente contrato será ejercida por El MUNICIPIO a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento. **CLÁUSULA NOVENA.—MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a El MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas



sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en las actas parciales de recibo de los informes y en el acta final y/o de recibo de los informes, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio.

CLÁUSULA DECIMA. — CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, o de EL CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo.

CLÁUSULA UNDECIMA. — CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, y el artículo 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. — SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. — CESIÓN: El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente contrato previa autorización escrita de EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA. — SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato, con la autorización previa y escrita de EL MUNICIPIO. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL MUNICIPIO podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicio ni a instaurar acciones contra EL MUNICIPIO por esta causa.

CLÁUSULA DECIMO QUINTA. — CONTRATOS ADICIONALES: Para el desarrollo eficaz del objeto contractual pactado podrán ser suscritos contratos adicionales a éste, cuyo valor será proporcional al tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales además no podrán exceder en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los contratos adicionales relacionados con el valor quedarán perfeccionados una vez suscritos y además se efectuará el registro presupuestal. Los relacionados con el plazo sólo requerirán la firma del contrato.

CLÁUSULA DECIMO SEXTA. — INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al

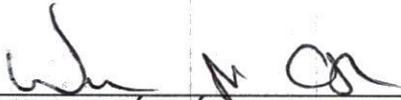
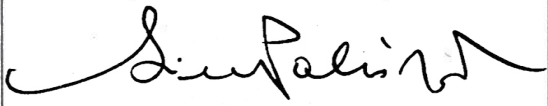


perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA. —LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, representadas por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (04) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. **CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. —LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por El MUNICIPIO y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA. —TERMINACIÓN BILATERAL ANTICIPADA:** Las partes de común acuerdo manifiestan que si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos para la ejecución del contrato en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la suscripción de éste, se terminará pudiendo El MUNICIPIO adjudicar y suscribir el contrato con otro proponente. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.—INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en los artículos 8º de la Ley 80 de 1993, 83 de la Ley 104 de 1993, 85 de la Ley 42 de 1993, y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. —INTERESES MORATORIOS:** EL MUNICIPIO pagará a EL CONTRATISTA intereses moratorios del uno (1 %) mensual, cuando transcurridos quince (15) días hábiles, contados a partir de la presentación del acta de recibo de los bienes a satisfacción de EL MUNICIPIO, éste no hubiere realizado el pago correspondiente, conforme a los términos estipulados en la cláusula tercera. **CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA. —PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere: 1. Acreditación de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2. La existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente. Requiere además: pago de las tarifas legalmente determinadas, impuestos, publicación del contrato en el Diario o Gaceta de la entidad estatal a cargo del CONTRATISTA, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo y la afiliación del contratista al Sistema General de Seguridad Social. **CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.—SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.—CLÁUSULA COMPROMISORIA:** Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán, si llegaren a fracasar los mecanismos antes estipulados, a través de un Tribunal de Arbitramento constituido para el efecto por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de las partes contratantes, y cuyos costos serán asumidos por igual tanto por El MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA. El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro especialista en derecho administrativo, contratación estatal, o afines, el cual fallará el laudo que resulte del mismo en derecho. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.—LEGISLACIÓN APLICABLE:**



Además de lo estipulado en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, este contrato se sujeta en todas sus partes a lo prescrito en los decretos 2236 de 1995, 165 y 1086 de 1997.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. —DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia de lo anterior se suscribe en el Municipio de San Cayetano a los veinticuatro (24) días del mes julio de dos mil veinticinco (2025).

	
WILSON DE JESÚS PÉREZ GUTIERREZ C.C. N° 13.388.898 expedida en El Zulia MUNICIPIO DE SAN CAYETANO NIT 890501876-4 Contratante	SERVICIOS INTEGRALES Y SUMINISTROS INN SAS NIT 901.145.167-2 R/L SILVANO PABON VILLAMIZAR C.C. N° 13.353.614 expedida en Pamplona Contratista

Proyectó **ALEJANDRO SUAREZ VILLAMIZAR**
Aspectos Legales Asesor Jurídico en Contratación.

Revisó y aprobó **DIANA CAROLINA RAMIREZ GUEVARA**
Aspectos Técnicos Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional